

5장

무술巫術과 종교



고대 법률을 연구한 헨리 메인 H. Maine은 옛 인류 사회에서 법률과 규범이 종교 규범을 떠나 독립적으로 존재했던 시기는 없었으나 중국에서만은 예외였다고 했다.¹ 표면적으로 관찰해보면 중국 법률사에서는 종교의 지위가 잘 드러나지 않는다. 역사적 자료에 근거하자면, 중국은 함무라비나 마누 혹은 모세의 법과 같이 신으로부터 받은 법률이 없다. 근본적으로 우리 선조들에게는 모든 법률이 신에 의해 제정되었다는 그리스인들과 같은 관념이 없었다. 또한 중국의 법률은 무술(巫術)적 종교의 역량에 의해 유지되지도 않았다. 저주가 부여된 어떤 법률도 알려지지 않았고,² 사법권을 지닌 사은 무술 혹은 신권을 지닌 사람이 아니었다.³ 중국에서는 법률 제제와 종교 제제 혹은 의식(儀式) 제제가 분리되어 있기 때문이다. 그러나 더 깊이 연구해보면, 무술 종교와 법률 기능의 관계가 매우 밀접하다는 사실을 발견할 수 있다.

1. 신평(神判)

고대인들은 신이 정직하고 죄 없는 사람을 좋아하며, 신을 침범하거나 사

악한 자를 매우 미워한다고 믿었다.⁴ 동시에 그들은 신만이 인간의 선악이나 사악함과 정직함을 통찰할 수 있다고 믿었기 때문에 고대의 법률은 언제나 신의 재판에 의존했다. 결국 먼 옛날 신판법(神判法) ordeal은 각 민족에게 통용되는 하나의 방법이었다. 인류의 지혜로써 어떤 혐의자의 범죄 여부를 가릴 수 없을 경우 어쩔 수 없이 신령한 힘에 기대야 했기 때문이다. 가장 간단한 방법은 그가 어떤 위험에서 벗어날 수 있는지, 즉 죽음을 벗어나 생존할 수 있는지를 시험하는 것이다. 그리스인들은 사람을 바다에 띄우거나 높은 절벽 위에서 뛰어내리도록 하는 관습이 있었다. 독약 처방은 아프리카 아산티(Ashanti) 사람들이 자주 쓰던 방식이다. 주주(Juju)인은 혐의자에게 독사 또는 악어가 사는 연못을 헤엄쳐 건너게 했다. 그들은 신이 무고한 자의 죽음을 좌시하지 않고 보호할 것이라 믿었기 때문에 그렇지 않은 결과가 나타나면 그의 죄가 증명된 것이며 징벌을 집행한 셈이다. 생명을 건 이러한 시험에서 신은 재판자이자 집행자였던 것이다. 하지만 혐의자를 죽게 만드는 위협은 대체로 사용하지 않았고 다만 육체적 고통을 주어 시험했다. 그 목적은 신의 판단을 구하기 위한 것으로, 집행은 인류 스스로의 몫이었다. 불은 가장 많이 쓰던 방식이었으며, 달구어진 쇠로 사람의 다리를 지지거나 손으로 쥐게 하는 방식도 보편적이었다. 때로는 끓는 기름을 손에 붓거나 끓는 물속에서 뜨거운 돌을 건지게 하기도 한다. 또 어떤 사회에서는 맨발로 쇠가시밭길을 걷게 했다. 이렇듯 혐의자로 하여금 육체의 고통을 겪게 하여 상해를 입는지의 여부에 따라 죄를 판별하곤 했다.

신판법 중에는 고통이 그다지 크지 않은 것도 있다. 예컨대 사람을 강에 던져 뜨거나 가라앉는⁵ 것으로 죄를 판단하는 것은 가장 보편된 관습이다. 구약 가운데 쓴 물로 아내의 정조를 시험하는 것은 중세 유럽의 기독교 국가가 공인한 단죄 방법이다. 특수한 식품을 이용하는 방식도 자주 쓰였다.

수마트라에서는 한 줌의 쌀 혹은 밀가루를 목구멍에 넣어서 질식하거나 기침을 하면 유죄로 판명된다. 술은 아프리카의 통가Thonga 사람들이 늘 활용하는 재료였다. 인도에서는 천칭으로 측정하는 방법을 사용했는데, 사람이 한쪽 끝에 있고 돌덩어리를 다른 쪽 끝에 놓아서 천칭이 평형을 유지하지 못하면 유죄가 되었다.

또 어떤 경우에는 물체를 동원하여 고통 없이는 시험을 통과할 수 없는 시험을 치르기도 했다. 예를 들어 성경의 시편에서는 빙빙 돌게 하는 방법으로 유죄와 무죄를 측정했다. 아프리카의 이웨Ewe 사람들은 무당 앞에 호미와 광주리 하나를 놓아두고 호미 머리를 잡으면 유죄였다. 어떤 때는 소금을 끓는 물에 넣고 돌로 갈라지는지를 살펴 나누어지지 않으면 무죄로 여겼다. 보르네오Borneo 사람들은 투계門雞로 원숭이를 이기는 방법을 사용했다.

이러한 여러 관습은 서로 다른 방법과 순서를 포함하고 있지만 신의 명령함에 의존한 재판이라는 점에서 그 목적은 완전히 동일하다.⁶

중국은 이런 관습에서 다른 민족들보다 빠르게 진전하여, 이미 유사 이래 신판법은 보이지 않았다. 노터브호이M. Nathubhoy는 중국인에게도 신판법이 있다고 했다. 간음한 남녀를 죽인 사건에서 두 사람의 머리를 물통 안에 넣어 빠르게 뒤섞었을 때 머리가 서로 마주보는지 아니면 반대 방향을 향하는지에 따라 간음 여부를 결정했다.⁷ 이 이야기는 완전히 터무니없는 것으로, 어디에 근거한 것인지 알 수 없다. 근본적으로 중국의 고대 법률에는 간음한 여성과 남성을 죽이는 규정이 존재하지 않고, 명대나 청대의 법률에는 간음한 자를 사로잡는 조항이 있지만 조문에 매우 명확히 규정되어 있다. 즉 반드시 간음 현장에서 체포한 경우에만 그 즉시 간음한 남녀를 같이 죽일 수 있었다.⁸ 실증 조건이 매우 구체적이며 법률상 다른 방법으로

증명해선 안 되도록 되어 있었다. 롭슨 Robson은 신판법이 보편적인 관습이지만 세계에서 기껏해야 한 국가 정도만 이러한 방법을 사용하지 않았는데 그 유일한 예외는 중국으로, 중국인에게서는 신판의 흔적을 찾아볼 수 없다고 했다.⁹ 이는 신중하게 역사적 사실에 근거한 논단이다.

신판법은 사람들이 자기의 지적 능력을 이용해서 범죄 증거를 찾을 수 없거나 혐의자로 하여금 실제 사실을 토로하게 만들 수 없을 때 어쩔 수 없이 신에 의존한 방법임을 우리는 알고 있다. 그러나 인간이 자신의 지력으로 범죄 행위를 판단할 수 있는 시기가 되면 신의 재판은 불필요하다.¹⁰ 세계 각국은 고문으로써 신판을 대체하는 단계를 거쳐 왔다.¹¹

중국은 유사 이래 고문으로 자백을 얻어냈으며 신판법에 의뢰하지 않았다. 그러나 고문을 이용하기 전에는 신판의 단계를 거친 것 같다. 가장 오래된 전설에서는 몇몇 남겨진 흔적들을 볼 수 있다. ‘해뿔’라는 글자는 ‘薦’이라는 글자에서 유래되었고 ‘薦’은 ‘豸’라고 쓰기도 하는데, 이는 뿔이 있는 신령한 동물이다. 『설문 說文』은 “예전에는 송사를 결정함에 잘못된 자를 접촉하게 했다”고 말한다. 『논형 論衡』에 따르면 해치 獬豸는 외뿔을 가진 양으로, 죄가 의심되는 자를 고요 皋陶가 재판할 때 양에게 접촉하도록 하는 방법을 썼다. 즉 유죄자는 접촉하고 무죄자는 접촉하지 않아 태생이 외뿔인 성스러운 금수가 재판을 돕는 것으로 여겼다. 동물로 꼭지를 가리는 것은 중국 고유의 관습은 아니며¹² 단지 신화적 과장일 뿐이다. 그러나 신령한 동물의 등장은 바로 고대 제일법관이 등장한 시대로서 그 오묘한 합치에 연유가 없는 것은 아니다. 비록 후대에는 이러한 신령한 동물의 흔적이 사라졌으나 한나라 이래 법관은 줄곧 해치 형상의 관冠을 착용했다.¹³ 남겨진 흔적으로 보이는데, 적어도 상고 시대에는 이러한 전설을 믿었다. 아마도 처음에는 평범한 양羊이었을 것이며 신판의 의미를 잘 모르는 후대 사

람들이 신화적 과정을 덧붙인 것 같다. 어쩌면 사람들이 쉽게 믿고 따르도록 하기 위해 신적 존재에 대한 심리를 이용한 것일 수도 있다. 나중에 해치가 자취를 감춘 것은 신령한 동물의 사라짐이라기보다 신판법의 소멸이라 보는 게 맞을 것이다.

『논형』의 다음 기록은 주의할 만하다.

이자장李子長이 정사를 할 때 수인囚人의 마음을 알고 싶어 했다. 오동나무로 사람을 만들어 수인의 형태로 깎은 뒤, 땅을 파서 구덩이를 만들고 검은 짚을 쌓고 나무로 만든 수인을 그 가운데 눕혔다. 수인의 죄가 맞으면 나무 수인이 움직이지 않았다. 수인이 자신의 죄(도둑질)를 억울해하면 나무 수인은 움직여 튀어 나왔다.¹⁴

이것은 비록 개인의 행위로서 법률상의 관습이 아니므로 일반의 정형을 대표하기에 부족하지만, 완전히 과거의 개인적 창작으로 치부하거나 일상 사회의 관습 또는 사회의식과 무관하다고 보긴 어렵다. 적어도 사회적 유습으로 볼 수 있다.

신판법은 중국의 역사 시기에 완전히 소멸되었으며, 단지 법률이 정착되는 과정에서 신판법을 발견하지 못한 것이라 말할 수 있을 뿐이다. 따라서 실제로는 신판법이 여전히 잠재적 기능을 지니고 있다. 재판하는 관리가 의심스러워서 결정을 내리지 못할 때면 신이 꿈에서 알려주기를 희망했는데, 이는 분명 신에게 도움을 청하는 또 다른 방식 가운데 하나다.

옛날 사람들의 관념에 귀신은 속일 수 없는 존재였다. 즉 사악한 행위에 대해 인간의 이목을 피할 수는 있어도 귀신의 밝음(神明)을 기만할 수는 없었다. 인류의 행위는 선악뿐 아니라 모든 것이 귀신에 의해 세세한 것까지

탄로 날 수밖에 없다. 그러므로 범망의 험거움을 메우고 더욱 공평하게 유지하고자 귀신에 대한 커다란 기대와 믿음을 갖게 되었고, 이는 명대에 규정한 부주현관 제려府州縣官祭厲 귀신의 양화를 면하기 위해 부·주·현의 지방관이 주최하는 악귀에게 올리는 제사의 (귀신에 제사지내지 않는) 제문祭文에서 분명히 볼 수 있다.

무릇 우리 부의 경내 사람들 중에 혹시 불효하여 육친을 공경하지 않는 자, 간음하거나 도적질, 사기치는 자, 공법을 두려워하지 않는 자, 소박하고 착한 사람을 거짓말로 속이고 협박하는 자, 노역을 피하여 가난한 백성에게 빌붙어 사는 자와 같이 완악하고 간사한 불량 무리는 신께서 반드시 성황신에 보고하여 그 일을 폭로하고 관부官府를 만나게 하니, 가벼우면 태장笞杖으로 결단하고 양민良民이라 불리지 못하고, 무거우면 노역·유배·교수·참수에 처하고 향리에 살지 못하게 한다. 일이 폭로되지 않으면 반드시 보이지 않게 처벌받을 것이니, 그 가문을 역병에 걸리게 하거나 육축六畜, 전답, 양잠이 잘 되지 않을 것이다. 예를 들어 부모에 효순하고 친족과 화목하며 관부를 두려워하며 예법을 준수하고 나쁜 일을 하지 않는 양선하고 정직한 사람은 신께서 반드시 성황신에 보고하여 보이지 않게 보호하고 도우시니, 그 가문이 편안하고 조화롭게 되며 농사가 잘 되고, 부모처자는 마을을 지키고 보호할 것이다. 우리 전 부府의 관리 가운데 조정을 기만하고 양선을 해치며 재물을 탐해 폐단을 일으켜 정사에 해를 끼치고 백성을 해롭게 하는 자가 있다면 영께서 반드시 공평무사하게 일체를 드러내 알려줄 것이다.¹⁵

귀신에 대한 협조와 의뢰, 아울러 종교 제재와 법률 제재의 연관성은 매우 면밀하다. 제문 가운데 열거한 죄 혹은 선행은 모두 세속적 법률적인 것

이며 종교적인 것이 아니고, 중점을 둔 제재 또한 법률적인 것이며 종교적인 것이 아니라고 할 수 있다. 즉 관부가 기대하는 것은 죄의 상황을 드러냄이며 제재 부분은 여전히 법률 기구를 통해 집행한다. 단지 죄상이 아직 폭로되지 않은 상황에서만 귀신에게 보이지 않는 책벌을 요구한 것이다. 이렇듯 법률 제재가 주체이며 종교 제재는 보조적 지위를 차지하고 있다고 할 수 있다.

관리가 해결하기 어려운 소송 건을 만나면 자주 신의 도움을 구하곤 했다. 유명한 장수 겸 관리인 왕휘조(汪輝祖 1731~1807, 청대 강소산 출신으로 '소홍선생'으로 유명했으며 '일대명막'一代名幕'으로 불렸다는 막관幕館에 갈 때면 다음날 반드시 제계하고 성황묘에 배알하여 분향하고 기도 드렸는데, 형명(刑名)을 정하지 않으면 안 되거나, 억울함이 있을 수 있거나, 아니면 자신의 보좌관을 청렴히 하지 않으면 안 될 때 일일이 기도하여 아뢰었다. 스스로 기도하면 반드시 응답한다 했으니 많은 경우 살인 사건을 심리할 때 신의 도움을 얻었다. 유개양(劉開揚)에 대한 소송 건은 특별히 유명하다.

유개양(劉開揚)이라는 자는 남향(南鄉)의 토호로서 같은 마을 성대봉(成大鵬)의 산과 인접해 있었다. 성대봉의 동족이 사사로이 그 산을 유씨에게 팔자 대봉은 현에 소송을 제기했고, 그 자제로 하여금 우선 벌목케 하여 시간을 끌게 했다. 개양은 소송에 질 것을 걱정했다. 우연히 친족 동생인 유개록이 병들어 거의 죽게 되자 가족인 유장흥 등이 그를 짊어지고 산에 올라 성대봉 쪽 속과 싸움을 벌여 그를 맞아죽게 함으로써 소송에서 이기려 했다. 그들이 산에 이르자 벌목을 하던 자들이 떠났고, 장흥 등은 개록을 땅에 버려두었다. 개양이 아들 윤희에게 개록의 이마를 치게 하여 바로 죽음에 이르자, 성씨 가족이 때려죽였다고 소송을 제기했다. 나는 당시 개양을 취조했는데 말이

나 안색이 의심스러워 구금했다. 뒤이어 대봉이 때린 적이 없다고 하소연하니 때린 주범이 누구인지 알 수가 없었다. 대봉을 구금한 뒤 함께 성황묘에 이르렀다. 나는 우선 향을 집어 머리를 조아려 기도했고, 기도가 끝나자 대봉과 개양에게도 계단 밑에 엎드려 있으라고 했다. 대봉은 기색이 태연했지만 개양은 사지를 떨면서 두려운 안색을 보였다. 나는 범인이 성씨 가문에 있지 않을 것이라 의심했지만 쉽게 단정할 수 없었다. 검안하고 돌아온 시각이 자정이 넘자, 다시 신에게 기도하고 들을 심문하려고 관아에 왔지만 아무런 소득도 없었다. 갑자기 대당大堂에서 큰 소리가 나서 알아보라 하니, 술에 취한 자가 난입하여 문지기가 저지하자 큰 소리를 낸 것이라 했다. 들어오게 하니 바로 윤희였다. 개양은 크게 놀라 기어와 말하길 “이 녀석은 평소 불효한지라 청컨대 저를 곤장을 쳐 죽여주십시오.” 나는 개양을 나가게 하고 윤희를 심문했고, 마침내 아버지의 명령에 따라 개록을 쳐 죽음에 이르게 했다는 전말을 실토했다. 개양에게 물으니 사실이었다. 장흥 등은 모두 머리를 조아려 진술서에 서명했으나 아직 모든 것이 밝혀진 것은 아니었다. 다음 날 다시 윤희에게 왜 관아에 들어왔는지를 심문하니, 마침내 눈물을 흘리며 말하길 “어제 술을 마시고 아내와 광서로 도망가 숨고자 결정했을 때 어떤 사람이 문을 두드리며 ‘빨리 도망쳐라, 관청의 심부름꾼이 온다’ 하기에 문을 열고 나갔는데 키가 크고 검은 형체의 사람이 저를 잡아끌어 관아 문 앞에 이르게 되었습니다. 그런데 누군가 뒤에서 미는 것 같아 소리를 지른 것입니다.” 결국 윤희가 하수인으로서 매우 흉악한 짓을 저지른 것이었다. 장부에 이름은 없었으나 그 아비 개양은 유족遺族이 되었고, 장흥 등은 토로하여 구인되지 않고 이미 경내를 벗어나 떠나갔으니, 어찌 믿을 만한 심문이 되겠는가? 문을 두드리던 소리는 귀신이 도운 것이 분명하다. 살인한 자는 죽여야 하는 것이 국법인데, 내가 몽매하여 안건을 처리하지 못하고 의심이 일어났으니, 신의

도우심이 정말로 혁혁하지 않은가?¹⁶

성황당의 신이 공무에 도움을 주었다는 왕휘조의 말은 당연한 일로 여겨졌으며,¹⁷ 이 안건은 원래 『학치역설學治臆說』에 상세히 기록되어 있다.

2. 복보福報

복보는 소송과 매우 큰 관련이 있다.

옛날 사람들은 재난은 저절로 발생하는 자연 현상이 아니라 인류가 저지른 행위에 대해 신령이 불쾌함을 표하는 것이라 여겼다. 올바르지 않은 정사政事는 재난의 원인이 되고, 치죄하는 과정에서 옥사獄死하는 경우는 가장 불길한 일이었다. 그 죽음 중에서 억울한 옥살이가 없을 수 없으니, 그 원한의 독기가 하늘에 닿아 신의 분노를 일으킨다고 생각한 것이다.

한나라 때 일찍 남편을 여의어 자식이 없는 효부孝婦가 있었는데, 시어머니를 모심이 매우 정성스러웠다. 시어머니는 그녀를 개가시키려 했으나 받아들이지 않자 며느리를 고생시키지 않으려 스스로 목을 뗐다. 그녀(시어머니)의 딸은 며느리가 어머니를 죽였다고 고소했고, 효부는 억울하게 죽었다. 그 마을에 가뭄이 2년간 지속되었고, 후임 태수가 와서 소를 죽여 효부의 묘에 제사를 지내자 하늘이 열려 큰 비가 내렸다.¹⁸ 후한 시대에도 이와 유사한 이야기가 있다. 이 또한 효부가 억울하게 죽자 큰 가뭄이 왔고, 소송한 여인을 벌하고 효부의 묘에서 제사지낸 뒤에야 비로소 비가 내렸다.¹⁹ 영평永平 연간에 수도에 가뭄이 들자 동태후鄧太后는 친히 낙양사洛陽寺에 행차하여 억울한 옥살이를 듣고자 했다. 살인 누명을 쓴 어떤 수인囚人이 고문

에 못 이겨 살인했다고 자백한 이야기를 듣고 태후가 옥살이를 거두어들이자 궁에 돌아오기도 전에 단비가 내렸다.²⁰ 진짚 민제愍帝 당시에 2년 연속 큰 가뭄이 들었는데, 순우백淳于伯이 억울한 죽음을 당했다.²¹ 태평흥국太平興國 6년, 봄부터 여름까지 비가 내리지 않자 송 태종은 무고한 옥사가 많다고 생각했다.²² 고대 사람들에게 기이한 자연 현상과 억울한 옥살이는 상응하는 것으로 인식되어, 제나라의 정위어사중승廷尉御史中丞 공치규孔稚珪는 다음과 같이 말했다.

법서는 단지 책 더미 안에서만 밝고, 원혼은 마치 옥중에 응결된 듯하다. 현재 부·주·현에는 1000여 개의 옥사獄舍가 있는데 하나의 옥사에 한 명의 억울한 자가 있으면 1년에 억울하게 죽는 자가 1000여 명이다. 원통한 독을 품은 죽음은 조화로운 기보다 위에 있으니 성명聖明이 급박한 바, 이에 이르는 것을 방어하지 않으면 안 되는 이유다.²³

역시 그런 이유다.

그래서 역대 임금들은 하늘이 기이한 자연 현상을 내리는 것은 억울한 옥살이와 연관된 것이라 보고, 소송을 투명하고 분명하게 시행하도록 명령했다. 한나라 건무建武 4년 5월에 황제는 이렇게 명했다.

오랜 가뭄이 보리를 상하게 하여 가을에 씨 뿌리는 것을 아직 못했으니 짐이 매우 걱정되는구나. 잔악한 관리들을 아직 이기지 못하여 감옥마다 많은 원한이 맺히니, 백성의 근심과 원한들이 천지를 움직인 것인가? 중도관 삼보로 하여금 수인들을 군국君國 밖으로 내보내되, 죄가 참수형이 아니면 모두 기록을 무시하고 수인들을 서인으로 면해주도록 하라.²⁴

화제和帝 영화永和 16년 7월, 황제는 이렇게 명했다.

금년 가을, 심은 곡식의 이삭이 이제 막 패러는 시기에 가뭄이 들어 비가 적
서주지 않으니, 의심컨대 관리들의 행위가 잔인하여 은택이 펼쳐지지 않고
헛되이 무죄한 자를 잡아들이고 착한 백성을 유폐하여 발생한 일이라. 법에
대해 의심을 품는 모든 수인들의 판결을 멈추어 가을 기후를 받들고, 바야
흐로 복잡하고 까다로운 관리들을 감찰하여 그 벌을 분명히 하라.²⁵

당나라 때에도 항상 비를 구하기 위해 원통한 소송을 심리했다. 송나라
태종은 비와 눈이 내리는 시기가 조금 늦어지자 친히 수인을 감찰하여 대
부분 용서하거나 감형해주고 관리를 보내 결정에 따르도록 했다. 이것이 일
종의 관행으로 자리 잡아 이어졌다.²⁶ 이종理宗 때에는 청명한 기후 또는
눈이 내리기를 빌거나 재앙에 대해 상서로움을 기원할 때마다 죄인들의 감
형을 고려했다. 사형에 처한 자의 정황이 가벼우면 유배자로, 유배자는 노
역으로, 노역자는 곤장으로, 곤장 이하는 풀어주었다.²⁷ 명나라 때는 가뭄
이 들면 특별히 녹수錄囚 봉건 시대의 군주나 상급 장관이 수인의 투옥 상황에 대
해 감찰하는 것. 잘못된 소송을 교정하거나 오래된 미결 소송을 감독하는 것으로, 여수
慮囚라고도 함을 지시했는데, 예를 들어 서리가 내리면 녹수하여 여름 무렵
에 꼼꼼히 심판을 했다. 범죄자에게는 형량이 줄거나 풀려날 수 있는 기회
였다.²⁸ 청대에는 가뭄이 들거나 전쟁이 나면 조서를 내려 대부분의 형을
정리했는데, 특히 가뭄 시에는 형옥刑獄을 감면해주는 규정을 조문에 고정
시켰다. 이로써 노역이나 유배 등의 범죄 이외에 연루범을 대질하거나 태장
소송에 용서할 만한 속사정이 있는 자에 대해서는 독무가 형편을 구분하
여 형량을 줄여주거나 면해주고, 이를 천자에게 보고했다.²⁹

죄인들은 재난이나 이변으로 인해 감면의 기회를 얻었을 뿐만 아니라 대사면을 받기도 했는데, 이런 일은 중국 역사에 자주 있었다. 한나라 때에는 일찍이 일식, 지진, 화재 등을 계기로 전국적인 사면이 여러 번 이루어졌다.³⁰ 수나라 개국 황제 15년에는 가뭄이 들자 태산에서 과실과 허물을 비는 제사를 지낸 뒤 전국 대사면을 실시했다.³¹ 당나라 정관貞觀 3년, 가뭄과 메뚜기 떼로 인한 책임을 지고 대사면을 행했다.³² 대력大历 5년, 혜성의 출현으로 사형의 죄를 줄이고 유배 이하는 용서했다.³³ 송나라 태평흥국 2년, 가뭄으로 대사면이 있었다.³⁴ 경우景祐 원년, 별의 변화로 대사면이 있었다.³⁵ 인종은 비로 인한 재해가 일어날 때면 보좌하는 신하들에게 “이 정사가 천심을 얻지 못했던 말인가?”라고 말하거나 “사면을 자주 하는 것은 원치 않으나 그렇게 하지 않으면 화기和氣를 부를 수 없다”라고 하여 전국에 사면을 명령했다.³⁶ 신종 희녕熙寧 7년, 이미 사면이 두 차례 있었으나 가뭄으로 다시 사면을 하고자 했다. 그러자 왕안석은 한 해에 세 번의 사면은 정사의 절도에 맞지 않기 때문에 재앙을 면할 수 없다고 하여 사면을 취소했다.³⁷ 역대 제왕들이 재난과 이변으로 인해 사면을 반포하는 것은 역사상 계속된 일이어서 일일이 거론할 수 없을 정도다. 『중국대사고中國大赦考』에 의하면 역대 재난과 이변과 관련된 사면은 별의 변화 12회, 가뭄과 기아 8회, 지진 5회, 일식 4회였다.³⁸

반대로, 재난과 이변이 있어도 이를 깨닫지 못하고 형벌과 자형을 그치지 않아 문제가 되기도 했는데, 측천무후가 사형을 행하려 할 때 진자양陳子昂이 다급히 상소를 올렸다.

원통한 사람들이 탄식하니 이에 감하여 화기和氣가 손상되고, 화기가 훼손되고 어지러워지니 백성이 심한 역병을 앓고 가뭄이 그 뒤를 따르나, 다행인 것

은 (...) 근래 극성스런 양기陽氣로 때를 놓치니, 구름이 일어도 비가 오지 않고 농부는 쟁기를 놓고 멍하니 바라보며 곡을 합니다. 폐하께서 성덕이 있음에도 백성에게 은택을 내리지 않는 것과 같지 않겠습니까? 봄 내내 가뭄으로 인해 씨 뿌리는 때를 놓친다면 금년 농사에 반드시 손해가 있을 것입니다. 폐하께서 하늘의 뜻을 받아들여 백성에 은택을 내리지 않으신다면 어찌 옳은 일이겠습니까?³⁹

진자양의 발언은 재난과 형벌에 대한 전통적인 견해를 대표한다. 측천무후는 천벌을 깨닫지 못하고 간언을 따르지 않았으니, 이에 대해 일반 사람들은 옳지 않은 것으로 여겼다. 그래서 『당서唐書』 「형법지」는 얼마 안 되는 한 권 분량인데, 많은 지면을 할애하여 진자양의 상소를 소개하고 있다.

함부로 사면하는 것을 반대한 사람도 하늘과 형벌의 관계를 부인하지는 않았다. 다만 범죄자가 사면된다면 무고한 피해자가 원한을 품을 것이고, 저승에 내려가 또 다시 화기를 손상시켜 하늘의 분노를 일으킨다고 보았다.⁴⁰

지금까지는 하늘이 재앙과 이변을 내리는 것에 대한 두려움으로 형 집행을 고친 경우로, 신의 분노를 풀어주고 신을 기쁘게 함으로써 재앙과 이변을 없애려 한 것이다. 반면 길조 혹은 풍년은 하늘이 기뻐하여 복을 내린 경우로, 제왕들은 하늘의 은택에 보답하고자 또는 하늘을 더 기쁘게 하고자 죄수를 사면하여 화기를 더욱 증대시켰다. 한나라 때 각 제왕들은 영지靈芝, 감로甘露, 봉황鳳凰, 선학仙鶴 등의 길한 물건을 바치고 전국적으로 사면을 단행했다.⁴¹ 양 무제 또한 비가 적절히 내린 것 때문에 전국적인 사면을 단행했다.⁴²

때로는 복을 받기 위해 무분별한 사면을 단행하기도 했다. 조昭에서 신명

에 보고하여 신을 기쁘게 하고 복을 구하는 제사를 드리는 동안에는 늘 죄인을 석방했다. 가장 성대한 교제郊祭 하늘과 땅에 지내는 제사 때 특히 더 사면이 많았다. 한나라의 모든 제왕은 교제에서 여러 번 봉선封禪 옛날, 제왕이 태산泰山에 가서 천지天池에 제사 지내는 전례하고 전국적으로 사면을 시행했다.⁴³ 양 무제 때는 제사를 가장 번잡하게 지냈으며 사면 또한 가장 많았다. 교제를 지낼 때마다 사면을 시행했을 뿐 아니라 수계受戒하거나 사신舍身할 때에도 무차회無遮會 원래 불교에서 승려에게 보시하는 대회로, '무차無遮'란 관용을 베풀어 모두 용서하는 것을 말함을 열어 모두 사면했다.⁴⁴ 무제는 일찍이 조서를 선포하면서 다음과 같이 말했다. “하느님을 경건히 공경하라, (하느님을 우러러보고) 땅의 신을 모실 때에는 제물犧牲을 불로 태워라. (...) 마음과 의례를 모두 그 복과 은혜에 같게 하라.”⁴⁵ 당나라 때에는 천지에 교제 지낼 때 늘 사면했다.⁴⁶ 송나라 때에는 3년에 한 번 교제를 지낼 때 사면했다.⁴⁷ 명나라 때에도 교제를 지낼 때 사면을 했다.⁴⁸ 몽골인은 불교를 숭상하여 사찰을 수리하는 일이 있을 때마다 황제의 스승은 중형에 처한 수인을 풀어주라고 간언했고, 이 시기를 앞뒤로 하여 석방된 자가 대략 600여 명에 달했다.⁴⁹

황실에 경사스러운 일이 있어도 사면이 시행되었다. 예를 들어 즉위하여 개원改元할 때,⁵⁰ 황후를 세울 때, 황제의 후손이 태어날 때, 황태자가 태어날 때, 황태자를 책봉할 때와 같은 경우다.

이와 같은 상황은 귀신과 형벌의 관계를 충분히 알 수 있게 해준다. 바로 재난을 면하거나 복을 구하고자 하는 것으로, 『명사明史』 「형법지」에서 말한바 “무릇 큰 경사 및 재난이나 가뭄이 있으면 모두 사면했다”든가 “혹은 재난과 이변으로 형벌을 고치거나 깊은 은혜로 덕을 베풀다”는 구절에서 이를 알 수 있다.

이외에도 법을 집행하는 관리는 개인의 복에 대한 보답으로써 사법에 영향을 끼쳤다. 이 역시 매우 깊은 관계가 있는 것으로, 무시할 수 없는 부분이다.

중국에 불교가 들어와 살생을 금하는 행동이나 인과응보에 대한 믿음은 민간에 깊이 자리하게 되자, 법을 집행하는 관리는 복과 재앙에 관련된 것들을 세밀히 구별하면서 살인은 재앙을 일으키는 행위로 여겼다.

주현의 관리는 쉽게 재앙을 일으킬 수 있고 쉽게 복을 불러올 수 있다. (...) 마음을 다해 직무를 수행하면 확연히 백성으로 하여금 복을 이루게 하니 암암리에 하늘로부터 복을 받을 것이다. 반대로 백성을 학대하는 것은 스스로 화를 부르는 것이다. 나는 23세에 진영에 들어갔고 57세에 알선인(謁選人) 일종의 채용자이 되었으니, 30여 년 관리로서 듣고 본 바가 많다. 무지몽매하여 책망과 처벌이 그 자신뿐만 아니라 자손에게까지 연루된 자는 결국 반란을 일으키고 백성을 착취하는 데 능한 관리다. 한편 시류에 휘말리지 않고 분수에 만족하며, 복을 부르지도 않지만 재앙 또한 일으키지 않으려는 자는 간혹 규정에 따라 승진한다. 정사에 근면하고 백성을 사랑함이 남다른 관리는 그 자녀가 모두 태사가 되거나 어사가 되거나 사도가 되는 것을 직접 보게 된다. 천자의 보시(報施)는 그 반응이 빠르다. 이로써 녹을 받은 지 수년, 늙름하게 귀감을 선보인다.⁵¹

주살을 두려워하고 허물을 짓지 않으면 보답이 있다는 믿음 아래 목숨을 살려주는 것을 음덕으로 여겨 살육을 기피했으니, 이는 관대함을 따른 것이다. 고윤(高允)은 사람들에게 늘 이렇게 말했다. “내가 중서에 재직할 때 음덕이 있어 백성의 목숨을 다스리고 구제했으니, 만일 양덕의 보답에 잘못

된 게 없다면 내 수명은 분명 100세를 누릴 것이다.”⁵² 이는 곧 그러한 의식의 표현이다.

주자는 매우 분명히 말했다.

오늘날 법률가들은 죄복보응罪福報應의 설에 혹한다. 많은 이들이 죄의 출입으로 복을 구하려 하니 무릇 죄 없는 자는 옳음을 얻지 못하게 되고 죄 있는 자는 요행히 면제되어 악해지니, 어찌 보답의 복이 있겠는가? (...) 오늘날의 법관은 공홀에 관한 이야기에 혹해 죄에 대해 관대함을 당연시하여 죽음을 면케 한다. 그런 까닭에 마땅히 죽어야 할 자들이 대부분 도망갈 길을 만들어놓고 주재奏裁 결정을 상급기관에 청하는 것을 기다린다. 많은 경우 감동되어 주살할 자 유배 가고, 유배 갈 자 노역형에 처해지고, 노역형에 처할 자 장형 받고, 장형 받을 자 태형을 받으니, 이는 곧 질서를 희롱하고 법을 가지고 놀면서 뇌물을 받는 자로서 어찌 공홀을 베풀 것인가? 죄가 있다고 생각되는 자는 가벼워지고 공이 있다고 생각되는 자는 무거워지니 (...) 오늘날의 율령에도 이러한 조목이 있어 이르기를 ‘법이 결정하지 못한다면 주재를 기다릴 것이다’라고 한다. 마땅히 죽어야 할 죄임을 알면서도 살려줄 길을 만들어놓고 위에 보고한다.⁵³

그는 또 말한다.

요즘 사람들은 죄를 다스림에 대해 후하게 처리하려고만 할 뿐 시비선악을 일러 하거나 묻지 않는다. 후하게 처리하는 것에만 힘쓴다면 간악함을 장려하는 것이 아니겠는가?⁵⁴

그래서 관리들이 면제할 만한 것을 만나면 따지지 않고 면제해주었다.

유양留養 형을 집행해야 하지만 부모를 봉양해야 하는 까닭에 형 집행을 미루는 것의 조목은 국가법 이외의 자비이니 남용해서는 안 된다. 조례에는 유양을 날조할 경우 각각 그에 상응하는 처분을 한다고 되어 있다. 교활한 자들은 죄가 두려워서 교묘하게 피하기를, 부친은 연로하고 성년에 이른 자식은 자신뿐이라고 거짓을 고하여 유양을 회망한다. 듣는 자는 살피지 않거나 지나치게 관용을 베풀려는 생각으로 면죄해주려 한다. 사무 보는 자는 기회를 틈타 돈을 뜯어내고자 이웃을 보호한다는 명목으로 한통속이 되어 판결을 내린다. 경관經官이 이미 심판을 내렸으니 그러한 저의를 알지 못하거나 속셈을 파악하지 못한 피해자의 가족들은 참견조차 못한다. 관리는 결정에 의거하여 고쳐 바꾸니 갑작스레 살피기 어려움을 깨달아 마침내 관례에 따라 신청하게 된다. 혹자는 이러한 일을 음덕을 쌓는 것이라 말한다. 결국 살인자는 요행히 법망을 피하고 피살자는 억울하게 죽었다는 사실을 밝힐 수 없다. 살아 있는 사람만을 위해 일을 도모하고 죽은 자를 위해서는 도모하지 않는 것인가? 나는 이러한 일은 음덕이 없는 것일 뿐 아니라 깊이 책망할 일이라 생각한다.⁵⁵

심지어 강간 살인 등의 중죄도 지나친 관용 때문에 사형죄로 판결하지 않았다. 원빈袁濱은 다음과 같이 말한다.

강간자의 죄는 사형에 처해야 한다. 요즘의 관리들은 대저 유죄에 관대하고 명예와 절조를 날조하여 음덕이라 한다. 그러니 품행이 나쁜 자들은 여자를 죽이려 한 것이 아니며 강제로 한 짓임을 시인하면 관에 도착한 후에 거짓 화

해로 종결된다는 사실을 알고 있으니, 그들의 계획은 이미 성공한 것이다.⁵⁶

방대식方大湜 또한 이 점을 이야기했다.

강간으로 인해 사람을 죽음에 이르게 했다면 반드시 죄상에 대한 심의를 결정해야 한다. 살려 달라, 죽이지 말아 달라 따위의 간사한 말을 결코 들어주어서는 안 되니, 죽은 자가 지하에서 원한을 품는다.⁵⁷

3. 형벌의 금기

사형을 치르는 계절에 관한 언급은 한나라 법률과 「월령月令」에서 가장 먼저 보인다. 고대 사람들의 인식에 봄과 여름은 만물이 자라고 생성되는 계절이고 가을과 겨울은 엄숙히 갈마드는 계절로, 이는 영원히 바뀌지 않는 우주의 자연 질서다. 우주 만물은 이 규칙을 벗어날 수 없고 자연의 질서와 조화를 이루어야 한다. 인류의 행위 가운데 특히 정치 행위는 사시四時에 순응하고 천도天道와 상응해야 한다. 이는 음양오행의 도리로, 한나라 때의 유가들은 대부분 이 설을 주장했다.⁵⁸

형刑이란 본래 우주 안의 생명을 박탈하는 살육 행위이기 때문에 사시의 자연 질서와 더욱 직접적이고 밀접한 관련이 있다. 따라서 사형은 반드시 가을이나 겨울에 집행되었으며, 만물이 자라는 계절에 집행하는 것은 자연 질서에 위배되는 것이었다. 한나라 때 12월 입춘에는 형을 판결報囚하지 않도록 법률로 정한 것도⁵⁹ 이런 배경에서였다. 한 장제章帝 때 11월 동지는 겨울이 이미 지극하고 양기가 막 싹트는 때여서 형을 집행해선 안 되었고,

형을 판결할 수도 없었다.⁶⁰ 이에 입춘에 관대서(寬大書)를 제정하여 반포했다.⁶¹ 장제는 조서를 여러 번 발표하여 어떤 관리든 가을과 겨울에 형을 처리하고 봄에는 죄증을 조사하지 못하게 했다.⁶² 원화(元和) 2년에 가뭄이 들었는데 이에 대해 장수교위(長水校尉) 가종(賈宗) 등은 형을 결단하는 것이 3동(三冬) 매년 10월부터 이듬해 1월까지에 그치지 않은 탓에 음기가 미약하고 양기가 발출되는 것이 왕성해졌다고 여겼다.⁶³ 고대인들은 형벌에 대한 금기에 있었고, 이를 이상하리만치 중시하여 미세한 오차에 대해서도 엄중한 변론을 벌이곤 했다.⁶⁴

후대의 법률에서도 이러한 금기는 고쳐지지 않았다. 당·송대의 법률 및 『옥관령(獄官令)』은 입춘에서부터 추분까지 윗사람 및 상관에 대한 반역죄와 노비가 주인을 살해한 범죄를 제외한 다른 죄에 대해서는 사형을 주결하지 않았으며, 이를 위반한 자는 1년의 노역에 처했다.⁶⁵ 명대의 법률은 장형 80대를 부과했다.⁶⁶ 청대의 사례는 추심(秋審)·조심(朝審) 추심과 조심은 청조의 심판 제도. 이 두 가지 제도의 기본 형식은 동일하며, 단지 추심의 심판 대상은 각 성에서 사형에 처한 죄수를 다시 심판하는 것이고, 조심은 형부가 압송한 사형범을 다시 심판하는 것이다 모두 피고에 대한 판결을 입추 이후에 시행했다.⁶⁷

사형에 대한 금기는 음양과 사시 이외에 종교적 절목에 대한 금기와도 관련이 있다. 당대와 송대에서는 정월, 5월, 9월을 도살 금지의 달(斷屠月)로 정하고 매월 십재일(十齋日)은 살생을 금하는 날로 정해,⁶⁸ 범죄가 언제 일어났든 바로 형을 집행하지 않았다. 이를 위배한 자는 60대의 장형에 처해졌다.⁶⁹ 재월(齋月), 재일(齋日), 단도(斷屠)는 모두 불교의 영향이다.⁷⁰ 명대의 십재일 역시 형을 금하는 날⁷¹로 이를 위배하는 자는 태형 40대에 처해졌다.⁷²

이외에도 제사 지내는 날이 되면 형을 멈추었다. 당·송대에는 대제사 및 재일에는 모두 사형 판결을 상소하지 않았다.⁷³ 원대에는 하늘과 땅에 제사

지내는 교묘(郊廟)로 인해 재일이 느슨해졌지만 (재일에) 사형에 처한다는 문자를 쓰지 않았고 죄인에 대한 판결을 하지 않았다.⁷⁴ 청대에는 모든 제사에 재계(齋戒)를 지켰고 4월 초파일에는 형명을 처리하지 않았다.⁷⁵ 동지, 하지, 세모(歲暮), 상신(上辛) 음력 매월 상순의 여덟 번째 날, 상무(上戊) 음력 매월 상순의 다섯 번째 날, 상정(上丁) 음력 매월 상순의 네 번째 날 및 춘분, 추분은 모두 제사와 연계된 날짜이므로 형 집행을 멈추었다.⁷⁶

4. 무고(巫蠱)

법률과 무술(巫術)의 관계는 원시 법률 연구에서 무시할 수 없는 현상이다. 원시 사회는 무술을 이용하여 법률 질서를 유지했다. 사람들이 이러한 규칙을 준수하지 않을 수 없었던 이유는 법률이 신체에 가하는 징벌이 두려워서가 아니라 초자연 질서에 의한 징벌이 두려웠기 때문이다. 몇몇 사회에서 저주는 도둑으로부터 재산을 보호하는 가장 유효한 대응 방법으로,⁷⁷ 인력으로 간수하거나 법률로 예방하는 것보다 효력이 있었다. 사람들은 저주의 결과가 두려워 감시가 허술한 야외에서조차 과일을 감히 훔치지 못했다. 저주의 힘을 이용하는 고대의 많은 법률들이 그 효력을 유지하지 못하면 아무도 지키지 않는 구문(具文)이 되어버리듯, 추장이 무술을 사법적 수단으로 삼지 않는다면 사법상의 책임을 담보할 수 없었다. 이러한 사회에서 초자연적 제재의 역량은 일체의 인위적 제재나 역량보다 훨씬 우세한 것이었다.

이렇듯 무술은 병을 치료하고 재앙을 쫓는 데 응용됨으로써 사회를 이롭게 할뿐더러 도덕과 법률, 종교 규범에도 합치된 면을 찾아볼 수 있다. 그러나 모든 무술이 사회에 유익한 것은 아니며, 잘못된 부분에 사용되어 인간

의 생명과 재산을 침해하기도 했다. 사람들에게 여러 불행한 결과를 부여한다는 면에서 무술은 사회질서에 유해한 것이었으며, 사회의 도덕과 법률 규범에 위배되는 것이었다.⁷⁸ 이에 따라 사람들에게 유해한 무술은 그 자체로 반사회적인 것이며 사람들에게 의해 혐오되고 근절되었는데, 심지어 일체의 재난과 병, 죽음 등 불행의 근원으로 인식되곤 했다. 원시인들은 재난이나 병, 사망은 귀신이 인간에게 내리는 처벌이거나 무술을 사용한 결과이며,⁷⁹ 절대로 우연적인 것이 아니라고 여겼다. 그러므로 무술 행위는 사회의 안녕을 해칠 뿐 아니라 정직한 신이 가장 증오하는 것으로서, 정직한 신과 사악한 마귀의 세력이 양립할 수 없는 것이었다. 이로 인해 하느님은 진노하여 무술을 허용한 사회에 재난을 내렸고, 원시인들은 무술을 매우 두려운 행위이자 사회 전체에 유해한 대중범죄로 인식했다.⁸⁰ 따라서 이러한 범죄는 제거되어야 하며, 그렇게 하지 않으면 전체 사회가 해를 입는 것이다. 많은 사회에서 요술(妖術)은 가장 큰 죄명이었다. 직접 살인한 것과 비교될 만큼 용서할 수 없는 행위였다.⁸¹ 히브리 법률에서 무당은 사형에 처해졌다.⁸² 바빌론의 함무라비 법전은 다른 사람을 저주하는 행위를 하면 사형에 처했다.⁸³ 로마의 12표법에도 무술을 써서 남에게 해를 입힌 자는 사형에 처한다고 규정하고 있다.⁸⁴ 고대 멕시코인들은 무술을 써서 남에게 해를 입힌 자는 신에게 희생 제물로 바쳐졌다.⁸⁵ 서유럽 국가들은 18세기까지 무당을 사형에 처했으며, 영국은 1736년에 이르러서야 이러한 법률 조항을 폐지했다.⁸⁶ 근대 원시 사회에서는 무당을 무서워하고 경계하여 악귀로 여기지 않은 곳이 없다. 오스트리아에서는 사람이 병이 나면 누군가 무술을 써서 그를 저주한 것으로 의심했는데, 병든 자가 죽게 되면 혐의를 받았던 자를 바로 사형시켰다.⁸⁷ 아프리카의 로앙고(Loango) 사람들은 의심받는 자들 가운데 무당이 포함되면 그 무당을 베어 죽였다.⁸⁸ 아프리카 서남부 토인들은 인간의

사망은 모두 무술에서 비롯되었다고 믿었는데, 누군가 죽으면 10명 또는 더 많은 사람이 무술을 사용한 죄명으로 고소되었고, 신판법을 거쳐 죽임을 당했다. 매년 수백 명의 사람이 이러한 이유로 춤을 추는 가운데 죽임을 당했다.⁸⁹ 북미 서북 해안의 인디언들 또한 이와 같이 있을 수 없는 죄명으로 수많은 사람들이 희생 제물이 되었다. 미국 정부는 이러한 사건을 막기 위해 강제적으로 수많은 토인 부락을 파괴했다.⁹⁰

심지어 어떤 사회에서는 무술이 사형에 처해지는 유일한 죄명이었다.⁹¹ 사형에 처하는 방법도 매우 잔혹해서 무당을 때려죽이거나⁹² 잔인한 방식으로 죽이거나,⁹³ 목매달아 죽이거나⁹⁴ 태워 죽이거나⁹⁵ 산 채로 매장하거나⁹⁶ 얼음 속에 가두거나 산봉우리에 버려두기도 했다.⁹⁷

중국은 원래 무고巫蠱나 저주가 사람을 병들게 하고 죽게 한다고 믿었다. 그래서 원한을 품은 많은 사람들이 이러한 요술을 이용했는데, 그보다 더 많은 사람들이 질병이나 사망을 무고에 의한 해악이라 의심했다. 한 선제의 태자가 맞아들인 그의 첩 사마랑제司馬良娣 태자의 첩 가운데 가장 품급이 높은 첩을 뜻함. 지위로는 태자비太子妃 다음이다가 병들어 죽을 때 태자에게 “첩의 죽음은 천명이 아닙니다. 다른 첩들이 저주하여 저를 죽인 것입니다”⁹⁸라고 한 말은 이것을 의미한다. 한 무제가 병들었을 때 강충江充이 무고를 빌미로 말한 것을 믿어 고옥蠱獄 저주에 현혹된 옥사를 뜻함이 성행한 것 또한 이러한 미신에 의해 일어난 것이다. 당시에 이렇게 단죄되어 죽은 사람이 수만 명에 달했다.⁹⁹ 고대에는 나무를 우상으로 만들어 사람을 죽이는 저주가 빈번했다. 한나라의 강충,¹⁰⁰ 송나라의 엄도육嚴道育,¹⁰¹ 진나라의 장사왕長沙王,¹⁰² 수나라의 태자¹⁰³가 유명한 예들이다. 또한 동물 등의 피를 묻혀 해를 입히게 하는 무술의 일종인 축고蓄蠱도 있다. 이 방법은 민간에서만 믿는 게 아니어서 관에서 반포한 법의法醫 관련 전문서(예를 들면 『세원록洗冤

錄』)에도 고독蠱毒을 검증한 방법이 자세히 기록되어 있다.

무고가 사람을 죽일 수도 있다는 인식으로 인해 사회는 이러한 사술 이단을 혐오했으며, 법률은 이러한 행위를 범죄로 여겨 매우 엄중히 처벌 했다.

한나라 법률에서는 무고를 사용한 사람이나 지시한 자를 사형시켜 그 시 신을 버렸다.¹⁰⁴ 공손오公孫敖와 조파노趙破奴는 모든 무고 행위에 대해 가족 모두를 사형에 처하는 족주族誅에 처했다. 위나라 때의 법은 특별히 엄격해서 고蠱를 행한 자는 남녀를 불문하고 목을 베고 그 가문을 불태웠는데, 무고한 자는 양을 메고 개를 끌어안고 연못에 침수시키기도 했다.¹⁰⁵ 또한 송나라 때 무당 엄도육은 채찍으로 맞아 죽은 뒤에 다시 불태워져 강에 뿌려졌다.¹⁰⁶ 여기에는 의식儀式의 제재¹⁰⁷를 내포하고 있다. 불로써 태우는 것은 상서롭지 못한 것을 제거하여 깨끗하게 한다는 의미가 담겨 있다. 물은 또한 청결하게 하는 작용이 있으며, 양을 메고 개를 끌어안게 하는 것에도 무술적 의미가 담긴 것으로 결코 우연적인 사용이 아니다. 개는 사술邪術 타파에 자주 사용되던 동물이다. 중국에는 여러 가지 참형, 예를 들어 거열형이나 능지처참형 등의 시신을 찢는 형벌은 있지만 시신을 태우거나 침수시키는 형은 사용된 사례를 찾아볼 수 없는데, 오직 무술과 관련해서는 예외라는 사실에 주의해야 한다.¹⁰⁸ 시체를 태우는 것은 형사 제재의 의미를 뛰어 넘는다.

수제隋帝는 묘귀貓鬼 고대 무술을 행하는 자가 키우는 고양이로, 이러한 귀물을 이용해 사람을 저주하는 데 사용했다나 고독蠱毒 독충을 키우거나, 염미厭魅 염력厭力の 이단을 사용한 가문을 변방으로 내쫓았다.¹⁰⁹ 당·송 이후의 율령들은 모두 고독을 키우는 행위와 염미를 대죄 가운데 하나로 여겼다.¹¹⁰ 따라서 고독을 키우거나 사람들에게 염미를 가르친 자는 모두 사형에 처해졌

다.¹¹¹ 그의 처자 및 함께 사는 자는 그 상황을 알았든 몰랐든 모두 유배를 당했다.¹¹² 재산은 모두 관아에 접수되었다.¹¹³ 이정_{里正} 한 마을의 우두머리. 명대 이후 이장_{里長}으로 개명됨이나 이장_{里長} 역시 이 사실을 알면서도 문제 삼지 않았다면 역시 유죄였다.¹¹⁴

염미를 조장하거나 저주 부적을 쓴 자에 대한 처벌도 매우 엄격했다. 이런 방식으로 사람을 죽이려 한 자는 당·송대의 법률에서는 모살죄를 적용해 2등급을 강등시켰고, 명·청대의 법률에서는 모살론을 적용하여 그로써 죽음에 이르게 한 자는 살인죄에 의거했다. 또한 염미나 저주의 부적으로 남을 질병에 들게 한 자는 당·송대에서는 모살죄를 적용해 4등급을 강등시켰고, 명·청대에는 2등급을 강등시켰다.¹¹⁵

